

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
č. 2025/1768

podľa § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnos“) uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“)

(ďalej ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Ladislav Kamenický, minister
00151742
Štátna pokladnica
SK71 8180 0000 0070 0011 5547

(ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „ministerstvo“)

a

Príjemca:

Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

Obec Vyšný Komárnik

Vyšný Komárnik 36, 090 05 Vyšný Komárnik
Daniela Štefancová
00331236
2020784931
Register organizácií ŠÚ SR - Subjekty verejnej správy
VÚB banka, a.s.
SK22 0200 0000 0009 2512 8612

(ďalej ako „príjemca“)

(poskytovateľ a príjemca ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Účel a predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na základe bodu **C.1.** uznesenia vlády Slovenskej republiky č. **578** z 26. novembra 2025 podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, zo strany poskytovateľa na nasledovný účel „**Odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie**“ (ďalej len „projekt“).
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu podľa § 3 ods. 1 písm. a) výnosu, v súlade s § 8a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške **8 000 eur** (slovom: **osemtisíc** eur), bezhotovostne na účet príjemcu, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Článok II. Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Prijemca sa zaväzuje dotáciu prijať a použiť výlučne na účel uvedený v článku I. ods. 1 tejto zmluvy, vzťahujúci sa na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1, obec Vyšný Komárnik, k. ú. Vyšný Komárnik, okres Svidník, na úhradu výdavkov uvedených v rozpočte projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť, za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s predpismi Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Za oprávnené sa považujú výdavky v súlade s rozpočtom projektu, ktoré vznikli a boli uhradené v období od 1. januára 2025 pričom:
 - a) použiť dotáciu na úhradu bežných výdavkov je možné do 31. marca 2026,
 - b) použiť dotáciu na úhradu kapitálových výdavkov je možné do 31. decembra 2028.
2. Prijemca zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami poskytnutej dotácie a je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia a vynaložiť ich v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia podľa § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
3. Prijemca je oprávnený vykonať presun finančných prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.
4. Prijemca je pri použití dotácie povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Prijemca zodpovedá okrem iného aj za to, že vybraný dodávateľ tovaru, stavebných prác alebo služieb má oprávnenie na príslušný druh činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
5. Za dodávateľa sa považuje aj subdodávateľ, ktorý zabezpečuje pre dodávateľa všetky vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zákazky nevyhnutné.
6. Prijemca sa zaväzuje a v plnom rozsahu zodpovedá za to, že výdavky, ktoré sú financované z poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, nebudú duplicitne financované aj z iných zdrojov.
7. Prijemca je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa jej akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to do 10 pracovných dní odo dňa vzniku takýchto zmien, skutočností alebo pochybností.
8. Prijemca dotácie je povinný vo všetkých tlačенých a elektronických materiáloch, ako aj pri všetkých mediálnych vystúpeniach a prezentáciách súvisiacich s poskytnutou dotáciou uvádzať, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa realizoval vďaka finančnej podpore vlády Slovenskej republiky, a to uvedením nasledovného textu: „Podporila vláda SR počas výjazdového rokovania vlády SR 2023 – 2027“.
9. Prijemca dotácie vo výške najmenej 10 000 eur je povinný postupovať pri informovaní a komunikácii o projekte v súlade s podmienkami uvedenými v Pravidlách pre informovanie a komunikáciu o projekte realizovanom s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle ministerstva <https://www.mfsr.sk/sk/financie/dotacie/moznosti-podpory/na-zaklade-uznesenia-vlady/>.
10. Prijemca sa zaväzuje vo všetkých dokumentoch, ktoré v súvislosti s poskytnutou dotáciou predkladá, uvádzať úplné a pravdivé informácie.

Článok III. Zachovanie pravidiel štátnej pomoci

1. Dotácia je určená výlučne na podporu projektov neehospodárskeho charakteru¹, t. j. oprávnenými aktivitami sú aktivity, resp. činnosti prijemcu podporené projektom, ktoré nepodliehajú pravidlám v oblasti štátnej pomoci podľa osobitného predpisu².

¹ https://www.antimon.gov.sk/data/files/1707_1nehospodarska-cinnost_aktualizacia-marec-2022.pdf.

² Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

2. Prijemca zodpovedá za to, že poskytnutím dotácie nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci.
3. Prijemca je pri prijatí a použití dotácie povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby použitím dotácie nedošlo k porušeniu pravidiel štátnej pomoci.

Článok IV. **Vyúčtovanie poskytnutej dotácie**

1. Prijemca je povinný predložiť ministerstvu, odboru dotácií, kompletne vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktoré sa skladá z vecného vyhodnotenia plnenia účelu dotácie a z finančného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.
2. **Vecné vyhodnotenie** je prijemca povinný predložiť vo forme záverečnej správy z realizácie projektu, v ktorej prijemca preukazuje oprávnené použitie finančných prostriedkov v súlade s účelom poskytnutej dotácie podľa článku I. ods. 1 tejto zmluvy a dodržanie príslušných podmienok stanovených v tejto zmluve. Záverečná správa obsahuje:
 - a) vyhodnotenie splnenia účelu poskytnutej dotácie a dodržania termínov v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
 - b) informáciu o realizovaných aktivitách v rámci financovaných položiek rozpočtu, ak je to potrebné pre posúdenie správnosti postupu pri realizácii projektu;
 - c) fotodokumentáciu – fotografie alebo iný obrazový záznam z realizácie projektu, ak je to potrebné pre posúdenie správnosti postupu pri realizácii projektu;
 - d) iné informácie, ak je to potrebné pre posúdenie správnosti postupu pri realizácii projektu.
3. **Finančné vyúčtovanie** je prijemca povinný predložiť vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) s predložením písomného prehľadu použitia finančných prostriedkov prostredníctvom vyúčtovacieho formulára dostupného v elektronickom dotačnom systéme ministerstva <https://mfsr.egrant.sk/> a čitateľných fotokópií účtovných dokladov (v zmysle § 10 zákona o účtovníctve) preukazujúcich oprávnené použitie dotácie³.
4. Súčasťou finančného vyúčtovania, ktoré predkladá prijemca podľa tohto článku je najmä:
 - a) celková rekapitulácia výdavkov s vyčíslením výšky celkovej použitej sumy z poskytnutej dotácie;
 - b) uvedenie miesta, na ktorom sa nachádzajú originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijemcu;
 - c) dokumentácia o procese verejného obstarávania v zmysle článku IV. ods. 5;
 - d) doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov poskytovateľovi (avízo o platbe), v prípade článku IV. ods. 10;
 - e) v prípade nepoužitej dotácie, doklad o vrátení nepoužitej dotácie alebo časti dotácie poskytovateľovi (avízo o platbe) v prípade článku IV. ods. 11;
 - f) písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania.
5. Na účely overenia hospodárnosti prijemca predkladá aj kompletnú dokumentáciu o procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.
6. Ak je prijemca dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty a môže si uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok. Ak je prijemca registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, k vyúčtovaniu priloží čestné vyhlásenie o tom, či si uplatňoval alebo neuplatňoval odpočet dane z pridanej hodnoty.
7. Prijemca je povinný predložiť vyúčtovanie podľa tohto článku zmluvy prostredníctvom elektronického dotačného systému ministerstva <https://mfsr.egrant.sk/> **najneskôr do 30. apríla 2026** v prípade, že prijemcovi boli poskytnuté iba bežné prostriedky, **do 31. marca 2029** v prípade, že prijemcovi boli poskytnuté iba kapitálové prostriedky a **do 31. marca 2029** v prípade, že prijemcovi boli poskytnuté bežné a zároveň kapitálové prostriedky.

³ Napr.: daňové doklady - faktúry (s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov), kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberacie protokoly; výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách, v prípade verejného obstarávania aj doklady k verejnému obstarávaniu, vrátane kópií bankových výpisov (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) prípadne iné doklady preukazujúce použitie dotácie.

8. Ak príjemca nepredloží vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne stanovenom na zaslanie podľa ods. 7 tohto článku zmluvy, poskytovateľ písomne vyzve príjemcu, aby vyúčtovanie dotácie predložil v lehote určenej poskytovateľom, avšak najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy. Ak príjemca neuposlúchne výzvu, je povinný bezodkladne vrátiť celú poskytnutú dotáciu na účet poskytovateľa uvedený v článku IV. ods. 13 písm. a) zmluvy a predložiť poskytovateľovi Oznámenie o vrátení dotácie (avízo o platbe). Nevrátenú dotáciu bude poskytovateľ vymáhať.
9. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca príjemcu dotácie.
10. Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu. Príjemca je povinný najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom výnosy vznikli, vykonať odvod výnosov z poskytnutej dotácie na osobitný účet podľa aktuálne platného pokynu ministerstva na zúčtovanie a súčasne predložiť avízo o odvedení výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom elektronického dotačného systému ministerstva <https://mfsr.egrant.sk/>. Obce avízo o odvedení výnosov v elektronickom dotačnom systéme ministerstva <https://mfsr.egrant.sk/> nepredkladajú.
11. Nepoužitie finančné prostriedky vyplývajúce z finančného vyúčtovania je príjemca povinný vrátiť do štátneho rozpočtu poukázaním na osobitný účet ministerstva uvedený v článku IV. ods. 13 písm. a) alebo b) **najneskôr v deň zaslania vyúčtovania**, o čom zároveň predloží príjemca ministerstvu Oznámenie o vrátení nepoužitej dotácie na predpísanom tlačive (avízo), prostredníctvom elektronického dotačného systému ministerstva <https://mfsr.egrant.sk/>. V súlade s § 9 ods. 4 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma za všetky poskytnuté dotácie od ministerstva nepresiahne 5 eur.
12. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Príjemca je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu podľa aktuálne platného pokynu ministerstva na zúčtovanie, ktorý sa nachádza na webovom sídle ministerstva <https://www.mfsr.sk/sk/financie/dotacie/>. **Formulár na zúčtovanie** predkladá príjemca dotácie **každoročne do 30. apríla**. Príjemca dotácie v prípade kapitálových výdavkov predkladá formulár na zúčtovanie za každý rozpočtový rok až do úplného použitia dotácie. Uvedené príjemca dotácie vykoná aj v prípade, že dotácia nebola použitá v rozpočtovom roku, za ktorý sa vykonáva zúčtovanie a bola ponechaná na použitie v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
13. Výnosy z dotácie, nepoužitú dotáciu a neoprávnene použitú dotáciu sa príjemca zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa nasledovne:
 - a) v prípade, že príjemca vracia finančné prostriedky v rovnakom rozpočtovom roku, v ktorom mu boli prostriedky poskytnuté, vráti ich na účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa **IBAN SK71 8180 0000 0070 0011 5547**,
 - b) pre vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch použije príjemca dotácie účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa **IBAN SK23 8180 0000 0070 0012 0485**,
 - c) výnosy príjemcov okrem obcí na účet poskytovateľa vo formáte IBAN **SK46 8180 0000 0070 0011 5512**,
 - d) výnosy obcí sa odvádzajú na účet daňového úradu podľa informácií Finančnej správy Slovenskej republiky.Príjemca je povinný pri úhrade výnosov z dotácie, z nepoužitej dotácie alebo neoprávnene použitej dotácie, s výnimkou výnosov obcí, uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol.

Článok V.

Kontrola poskytnutých dotácií a sankcie

1. Kontrolu dodržania obsahu, rozsahu, účelu a ďalších podmienok použitia dotácie dohodnutých v súlade s touto zmluvou, príslušnou platnou právnou úpravou v Slovenskej republike a predpismi EÚ, ako aj správnosti kompletného vyúčtovania je poskytovateľ oprávnený vykonať prostredníctvom svojich zamestnancov a príslušných kontrolných orgánov Slovenskej republiky, a to aj priebežne počas realizácie projektu.
2. Príjemca sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi a kontrolným orgánom Slovenskej republiky výkon finančnej kontroly a auditu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy a zároveň sa zaväzuje predložiť všetky doklady súvisiace s poskytnutou dotáciou a ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na výkon kontroly, a to v origináli alebo v inej prípustnej forme (úradne osvedčené kópie dokladov) v zmysle príslušných právnych predpisov a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly.

3. Ak poskytovateľ kontrolou zistí porušenie povinností podľa článku IV. tejto zmluvy alebo iné porušenie vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom bude možné určiť náhradnú lehotu na plnenie bez dôsledku povinnosti vrátiť dotáciu, príjemca je povinný splniť svoje povinnosti v rozsahu poskytovateľom zisteného porušenia do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
4. Príjemca berie na vedomie, že dotácia je poskytnutá zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v zákone o finančnej kontrole a audite.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemcovi vzniká povinnosť vrátiť poskytovateľovi dotáciu alebo jej časť, ak príjemca:
 - a) nepoužil dotáciu alebo jej časť na účel dohodnutý v článku I. ods. 1 tejto zmluvy alebo v súlade s Prílohou č. 1; okrem prípadu uvedeného v článku II. ods. 6 – v tomto prípade je príjemca na základe písomnej výzvy poskytovateľa povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - b) uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie nepravdivé alebo neúplné údaje – v tomto prípade je príjemca povinný na základe písomnej výzvy poskytovateľa vrátiť dotáciu alebo jej časť v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - c) predložil poskytovateľovi na vyúčtovanie doklad od dodávateľa, ktorý nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, resp. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý nezodpovedá predmetu zákazky – v tomto prípade je príjemca na základe písomnej výzvy poskytovateľa povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - d) porušil akúkoľvek povinnosť podľa článku II. tejto zmluvy – v tomto prípade je príjemca na základe písomnej výzvy poskytovateľa povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - e) porušil akúkoľvek povinnosť podľa článku III. – v tomto prípade je príjemca povinný vrátiť celú dotáciu spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - f) nepredložil kompletne vyúčtovanie dotácie podľa článku IV. ods. 7 poskytovateľovi ani v dodatočnej lehote podľa článku IV. ods. 8 tejto zmluvy – v tomto prípade je príjemca na základe písomnej výzvy poskytovateľa povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - g) porušil povinnosť podľa článku VIII. ods. 3 tejto zmluvy – v tomto prípade je príjemca na základe písomnej výzvy poskytovateľa povinný vrátiť celú dotáciu alebo jej časť v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom vo výzve;
 - h) porušil inú zmluvnú povinnosť, pričom nebude možné určiť náhradnú lehotu na plnenie bez dôsledku povinnosti vrátiť dotáciu; príjemca je povinný dotáciu alebo jej časť vrátiť už pri prvom porušení v rozsahu zisteného porušenia spôsobom a v termíne uvedenom v písomnej výzve poskytovateľa;
 - i) nesplní ku dňu poskytnutia dotácie podmienky v zmysle § 8a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy – v tomto prípade je príjemca povinný vrátiť celú dotáciu, a to aj bez predchádzajúcej výzvy poskytovateľa.
6. Ak príjemca dotácie naplní niektorú zo skutkových podstát porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy alebo porušenia pravidiel a postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, je povinný v plnom rozsahu znášať sankcie, ktoré mu budú uložené.
7. Na ukladanie a vymáhanie sankcií sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v zákone o finančnej kontrole a audite. Odvod, penále, pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá Úrad vládneho auditu, ktorý ich aj vymáha. Ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi o správnom konaní.

Článok VI.

Trvanie záväzkov

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvanie záväzkov z nej vyplývajúcich končí uplynutím doby udržateľnosti projektu, a po úplnom vyrovnaní finančných vzťahov medzi poskytovateľom a príjemcom. Udržateľnosť projektu je stanovená na 5 rokov odo dňa vyúčtovania dotácie v prípade investície do nehnuteľnosti a na 2 roky odo dňa vyúčtovania dotácie, ak je dotácia poskytnutá na účel súvisiaci s obstaraním/rekonštrukciou hnuteľnej veci.
2. Podmienky tejto zmluvy platia aj pre prípadných právnych nástupcov a postupníkov zmluvných strán.
3. Pred uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzavretá, môže dôjsť k zániku záväzkov buď na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa, z dôvodov uvedených v článku VII. tejto zmluvy.

Článok VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade závažného alebo opakovaného porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy za podmienky, že príjemca nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Za závažné porušenie povinností príjemcu sa považuje najmä ak:
 - a) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovateľ rozhodol o poskytnutí dotácie, boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce, pozmenené alebo sfalšované;
 - b) príjemca bezdôvodne pozastaví realizáciu projektu alebo projekt bez súhlasu poskytovateľa nerealizuje v rozsahu podľa tejto zmluvy;
 - c) ak príjemca závažne porušil všeobecne záväzné právne predpisy, alebo túto zmluvu o poskytnutí dotácie v súvislosti s použitím dotácie, alebo sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu;
 - d) príjemca použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Odstúpenie poskytovateľa od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia príjemcovi. V prípade neprevzatej zásielky sa odstúpenie od zmluvy považuje za doručené dňom vrátenia zásielky poskytovateľovi.
3. Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu alebo časť poskytnutej dotácie, ktorá nebola použitá podľa podmienok tejto zmluvy, a to vo výške a v lehote, ktorú mu oznámi poskytovateľ vo výzve na vrátenie dotácie.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
2. Zavinenie príjemcu sa pre účely posudzovania porušenia jeho povinností alebo uplatňovania nároku poskytovateľa na uloženie a vymáhanie sankcie neskúma. Zodpovednosť príjemcu je objektívna, okrem prípadov uvedených v článku VIII. ods. 7 tejto zmluvy.
3. Príjemca vyhlasuje, že žiadna ponuka, dar, platba alebo výhoda akéhokoľvek druhu, ktorá svojou podstatou môže splňať atribúty nelegálnych a korupčných praktík, nebola a ani nebude nikomu, či už priamo alebo nepriamo poskytnutá ako odplata alebo odmena za uzavretie alebo realizáciu tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nesmie príjemca previesť na tretiu osobu.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvu ako prvý zverejní poskytovateľ, a to bezodkladne po jej podpise oboma zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovaným spôsobom komunikácie pre všetky úkony a dokumenty súvisiace s touto zmluvou (aj napr. vyúčtovanie a pod.) je elektronická komunikácia prostredníctvom elektronického dotačného systému <https://mfsr.egrant.sk/>, resp. prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). V prípade uzatvárania tejto zmluvy a jej dodatkov v listinnej podobe je adresou poskytovateľa na doručovanie tejto zmluvy a jej dodatkov:

Ministerstvo financií SR
Odbor dotácií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

7. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie záväzkov, pokiaľ toto nedodržanie vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené zmluvnými stranami alebo nimi predvídané. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy, zlá epidemiologická situácia alebo núdzový stav vyhlásený vládou Slovenskej republiky a pod. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vyššia moc dočasne pozastavujú, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vyššia moc plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vyššej moci.
8. Ak sa táto zmluva vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v štyroch rovnopisoch, pričom po uzavretí zmluvy prevezme príjemca jeden rovnopis a tri rovnopisy prevezme poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k zmluve v listinnej podobe. Dohoda zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu zmluvy dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom zmluvy v elektronickej podobe.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
10. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

Bratislava
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

.....
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

.....
Ladislav Kamenický
minister

.....
Daniela Štefancová

Rámcový rozpočet projektu

Položky	Suma (v eurách)
Bežné výdavky	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00
Celkom	8 000,00